


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020
TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: **0011135-88.2016.8.26.0635 – Controle 2016/002096**
 Classe – Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos**
 Documento de: **Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Origem:
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ANDERSON MARCIANO GUARESMA**
 Data da Audiência: **03/04/2017**

Aos 03/04/2017, às 15:30h, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Capital, sob a presidência da MM(a). Juiz(a) de Direito Dr^a. Cristina Alves Biagi Fabri, comigo escrevente a seu cargo, afinal assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo em epígrafe. Estava presente o Ministério Público, na pessoa do Dr(a). Patrícia Manzella Trita; Presente(s) o(s) acusado(s) ANDERSON MARCIANO GUARESMA, neste ato representado pela Dra. Paula Hungria Aagaard, Defensoria Pública. Presente(s) a(s) testemunha(s) de acusação: Jose Neto Cardoso dos Santos e Fabio Lachelli.

Iniciados os trabalhos, foram inquirida(s) duas testemunha(s) arrolada(s) em comum (José Neto e Fabio), sendo o(s) acusado(s) interrogado(s). Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido, encerrando-se, portanto, a instrução criminal e passando-se aos debates. **Dada a palavra ao Ministério Público:** MM. Juíza, **ANEDERSON MARCIANO GUARESMA** foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, “caput” da Lei Federal nº 11.343/06. O réu foi notificado e apresentou defesa prévia. Recebida a denúncia, designou-se audiência de instrução de julgamento. Durante a instrução, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado ao final. É o relatório. **A pretensão punitiva é procedente.** A **materialidade** delitiva resultou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, pelo laudo de constatação de fls. 25/27 e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 120/121. A **autoria** também é certa e segura. Com efeito, o policial militar José Neto Cardoso dos Santos disse que o local onde se deu a prisão do acusado é conhecido como ponto de tráfico. Esclareceu que no dia dos fatos realizava patrulhamento de rotina no local, quando avistou o réu próximo a um beco. Disse que desconfiou da atitude do acusado, o qual


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

tentou fugir com uma sacola em mãos. Após breve perseguição, encontrou o réu com uma sacola em mãos, onde foram localizadas as drogas apreendidas. Disse que eram drogas de variadas naturezas. Reconheceu o réu. Sua versão foi integralmente corroborada pelo policial militar Fábio Iachelli. Asseverou que o local em que ocorreu a prisão é conhecido como ponto de tráfico. Disse que o réu chamou atenção pois correu assim que avistou a viatura. Narrou que em seu poder foram localizadas as drogas apreendidas. Não soube dizer se as drogas estavam em uma sacola ou em uma pochete. Reconheceu o acusado. O acusado Anderson, ouvido em solo policial, negou os fatos (fls. 06). Em juízo, novamente negou a traficância. Disse que estava com um amigo bebendo no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico. Os policiais chegaram e encontraram uma sacola dispensada por um traficante, em um telhado. Não sabe porque os policiais estão querendo lhe prejudicar. Sua negativa, contudo, encontra-se dissociada dos demais elementos de prova produzidos. Os policiais militares narraram os fatos de forma uníssona e coesa. Ora, a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, bem como as circunstâncias da apreensão, não deixam dúvidas de que a droga destinava-se ao comércio ilícito. Sabe-se, ademais, que as palavras dos policiais não podem ser desmerecidas apenas em razão da função exercida, cabendo à Defesa trazer à tona algum elemento que as infirme, o que não ocorreu no caso em espeque. As provas amealhadas são, portanto, suficientes para o desate condenatório em relação ao crime de tráfico. De rigor, portanto, a procedência do pleito. Passo, então, à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, isso porque o réu trazia consigo imensa quantidade e variedade de entorpecentes **145 (cento e quarenta e cinco) porções de cocaína em pó**, pesando aproximadamente 136,1 gramas, e **34 (trinta e quatro) porções da substância entorpecente *Canabis Sativa* L, popularmente conhecida por “maconha”,** com peso aproximado de 64,3 gramas, além de **22 (vinte e duas) pedras de “crack”,** com peso aproximado de 4,8 gramas, fato esse que gera maior violação ao bem jurídico tutelado e, portanto, recomenda punição estatal mais rígida. Não se pode deixar de mencionar que, dentre as substâncias apreendidas, havia cocaína e crack, drogas com altíssimo potencial lesivo, responsáveis pela degradação física e moral de milhares de dependentes. A pena-


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

base, portanto, deve ser estabelecida acima do mínimo legal. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Há que se reconhecer, contudo, a atenuante da menoridade relativa. Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Inviável, ainda, a aplicação do redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. A quantidade da droga apreendida, sua variedade e o local da apreensão, levam a conclusão de que o réu não é mero comerciante ocasional, fazendo do tráfico a sua profissão e denotando capacidade de organização. Como se sabe, atualmente, o tráfico encontra-se intrinsicamente ligado ao crime organizado, sendo leviano acreditar que um indivíduo estaria em ponto de venda de drogas, realizando a mercancia de quantidade considerável de entorpecente por sua conta e risco, sem estar minimamente respaldado por uma estrutura maior. Nesse viés, ressalte-se que o próprio acusado admitiu ter sido contratado por indivíduo cujo nome não pode declinar e que, sem permissão, não pode trabalhara no local. Cristalino, portanto, o seu envolvimento com a atividade criminosa, até mesmo porque, conforme já aventado, não há livre concorrência na venda de drogas. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o fechado, único compatível com a hediondez do delito. Ausentes os requisitos autorizadores, inviável a aplicação de qualquer benefício ao acusado. Por fim, requeiro seja mantida a prisão preventiva do réu, já que as circunstâncias que ensejaram a sua decretação mantêm-se inalteradas. Ante o exposto, aguarda o Ministério Público a procedência do pleito condenatório. **Dada a palavra à Defesa:** MM. Juíza, A ação penal deve ser julgada improcedente. Em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o réu negou os fatos de forma veemente. Explicou que estava na casa de sua colega e, no período da madrugada, policiais invadiram a viela, que é ponto de tráfico. A casa de seu colega foi invadida e as drogas foram localizadas na laje, após ser arremessada pelo traficante. A negativa do réu é elemento hábil a ensejar uma absolvição e não foi refutada pelas frágeis provas produzidas. De fato, a prova acusatória é precária, restrita aos depoimentos prestados por dois policiais militares, justamente os policiais que efetuaram a prisão do acusado. José Neto dos Santos, policial militar, afirmou que efetuava patrulhamento pela via e o réu estava parado próximo a um beco, tendo fugido na posse de uma sacola. Alguns metros à frente o réu foi abordado na posse de uma sacola. Não localizou quantia


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

em dinheiro. Fábio Lachelli afirmou que avistou o réu na entrada de uma viela, tendo corrido ao avistá-lo. Ingressou por um lado e no meio da viela o réu foi encontrado na posse de uma sacola ou pochete. Tem-se, diante disso, que a prova é extremamente precária. O réu negou estivesse em poder de entorpecentes e os policiais apresentaram versão genérica, que não prejudica o acusado. Assim, verifica-se que, ao término da instrução, não foram produzidas provas aptas para a condenação, de modo que a ação penal deve ser julgada improcedente. Não bastasse a fragilidade da prova produzida, é certo que nenhuma testemunha estranha aos quadros policiais foi inquirida em juízo a fim de confirmar os fatos. Pretende a Defesa alegar que os policiais, pela própria natureza das atividades que exercem, têm o maior interesse na legitimação de sua conduta profissional, não podendo ser descartada a hipótese de que sua parcialidade em Juízo possa prejudicar o acusado. De um lado, é certo que não é possível concluir-se pela sua suspeição pela simples condição funcional; de outro, se não é suspeito, tem eles todo o interesse em demonstrar a legitimidade dos atos praticados, do acerto da investigação realizada, não podendo prevalecer sem o cotejo com outros elementos de prova. Diante do exposto, outra solução não espera a Defesa que não a prolação de um édito absolutório, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso, contudo, Vossa Excelência não entenda pela absolvição, o que se admite apenas por hipótese, requer-se, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; a redução máxima da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. A lei prevê, tão-somente, requisitos específicos para que o condenado faça jus à causa de diminuição de pena, quais sejam, ser primário, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa. Preenchendo todos os requisitos legais, a aplicação da referida causa de diminuição passa a ser direito subjetivo do réu. Cumpre salientar, por fim, que a participação em organização criminosa deve ser devidamente comprovada nos autos e não pode ser presumida, uma vez que a presunção tiraria de todo acusado primário e com bons antecedentes a possibilidade de ser contemplado com o redutor previsto no art. 33, § 4º da lei 11.343/06. Desta feita, o redutor não poderá deixar de ser aplicado em seu patamar máximo. Requer-se, por fim, em atendimento ao princípio da individualização da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou o sursis da pena, bem como a fixação de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

regime aberto para início de cumprimento da pena. Nesse sentido, vale destacar a Resolução n. 05 de 2012 do Senado Federal que suspende a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, possibilitando, portanto, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos no crime de tráfico de drogas: "O Senado Federal resolve: Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006" <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004o06/2006/Lei/L11343.htm#art33>, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS"; requer-se seja considerado o tempo de prisão cautelar para se determinar o regime prisional (artigo 387 CPP); por fim que lhe seja autorizado que aguarde em liberdade o trânsito em julgado. **A seguir foi proferida a seguinte sentença:** Vistos, **ANDERSON MARCIANO GUARESMA**, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 14 de novembro de 2016, por volta das 00 horas, na Rua Airton Sena, n. 132, Jardim Miriam, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento de terceiros, 136,1g de cocaína (145 porções); 64,3g de maconha (34 porções) e 4,8g de crack (22 pedras), substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificado nos termos do artigo 55, "caput" da Lei de Drogas (fls. 93), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 96/101). A denúncia foi recebida em 10 de fevereiro de 2017 (fls. 109/110). Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado. É a síntese do necessário. **DECIDO.** A ação penal é procedente. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/06), no boletim de ocorrência (fls. 07/09), no auto de exibição e apreensão (fls. 10), no auto de constatação (fls. 25/27), bem como no exame químico-toxicológico (fls. 119/121). A autoria restou incontroversa. O réu, no interrogatório, negou a acusação, dizendo estar sendo injustamente acusado. Em que pese a versão do réu, a prova produzida nos autos é forte e escorreita em sentido contrário. Vejamos. O policial José Neto disse ter avistado o réu na entrada do "beco" (viela), vindo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

ele a empreender fuga ao visualizar a viatura, o que ensejou a abordagem. Confirmou o encontro dos entorpecentes na posse do acusado, dizendo ter ele admitido a mercancia. No mesmo sentido as palavras do policial Fábio. Cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconseqüente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a juízo, com intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, mesmo porque seria um contra-senso que o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando chamados à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não lhes emprestasse a credibilidade necessária. Como se vê, as provas amealhadas no decorrer da instrução do feito comprovam a veracidade da acusação, não havendo explicação outra, a não ser àquela contida na denúncia, para o encontro de várias porções e tipos de drogas na posse do réu. A corroborar a conclusão supra, temos o local da abordagem, conhecido como ponto de tráfico de drogas, bem como a confissão informal aos policiais, que não pode ser desconsiderada. Certa a condenação, passo a dosimetria da pena. Seguindo as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário, razão pela qual fixo a pena base do delito no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor legal mínimo, ante a condição econômica do réu. Cabível a aplicação do disposto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, pelo que reduzo a pena em 1/6, considerando, para tanto, a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, perfazendo a reprimenda 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no mínimo legal. Não havendo outros fatores modificativos, torno definitiva a reprimenda acima imposta. Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a acusação para **CONDENAR ANDERSON MARCIANO GUARESMA**, com qualificação nos autos, a cumprir a pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06. O réu está preso e

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****1ª VARA CRIMINAL****Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020**

assim deverá permanecer caso queira recorrer desta sentença, pois não faz jus a qualquer benefício legal (inclusive substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restrita de direitos ou “sursis”), por medida de garantia da ordem pública, pois praticou crime gravíssimo, que vem intranquilizando a sociedade, gerando clamor público. Pelo mesmo motivo, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena. Eventual alteração do regime prisional ficará a cargo do juízo da execução. Recomende-se o réu no cárcere onde se encontra. Transitada esta em julgado, tenha o réu o seu nome lançado no rol dos culpados. Dou a presente por publicada e as partes por intimadas. Registre-se e cumpra-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim, ____ esc., Heloise Mignon Branco Rodrigues, que digitei e subscrevi.

MM(a). Juiz(a):

Ministério Público:

Dr(s). Defensor(es):

Acusado(s):